

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 627/2538

นายเกรียงไกร ศิวะถาวร

โจทก์

บริษัทมหาชน จำกัด ธนาคารกสิกรไทย

จำเลย

นายเกรียงไกร ศิวะถาวร โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น จึงต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์ โจทก์เห็นว่า โจทก์อุทธรณ์ในประเด็นว่า ศาลแรงงานกลางได้พิพากษาโดยวินิจฉัยฝ่าฝืนจากคำพยานหลักฐานในสำนวนอันเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และคดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้จัดการธนาคาร ซึ่งจำเลยตั้งข้อหาว่าปฏิบัติหน้าที่ มิชอบประเมินหลักทรัพย์ไม่ตรงกับความเป็นจริง ถึงจะไม่ปรากฏว่า ได้เสียหายในทางเงินทอง (เพราะยังไม่ได้บังคับจำนอง นำทรัพย์สิน ที่ลูกหนี้นำมาจำนองเป็นประกันขายทอดตลาด) ก็ถือได้ว่าพนักงานกระทำความผิดแล้ว ซึ่งโจทก์เห็นว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง เพราะหากจำเลยได้นำทรัพย์สินจำนองขายทอดตลาดแล้วได้เงินที่ ให้กู้คืนมาครบถ้วนพร้อมด้วยดอกเบี้ยและยังสามารถฟ้องเรียกทรัพย์ จากพนักงานอันเป็นลูกจ้างของตนได้อีก ก็เป็นการได้รับ ประโยชน์อีกเท่าหนึ่ง ซึ่งขณะนี้จำเลยได้ยื่นฟ้องโจทก์ เป็นคดีอาญาลูกน้อง โกง ยักยอกไว้ต่อศาลอาญารธนบุรีแล้วโจทก์จึงเห็นว่าเป็นคดีอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนโปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป ด้วย หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 88) โจทก์ฟ้องและแก้ไข

ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ เป็นธรรม ขอให้บังคับให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่ง และอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดิมและจ่ายค่าจ้างในระหว่างที่โจทก์ถูกไล่ออกจากงาน จนถึงวันที่จำเลยรับโจทก์เข้าทำงานโดย ถือเสมือนว่ามีได้มีการ ไล่ออกจากงาน หากไม่สามารถรับโจทก์ เข้าทำงานได้ ขอให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทน การบอกกล่าวล่วงหน้า จำนวน 117,140 บาท ค่าชดเชยจำนวน 351,420 บาท และ ค่าเสียหาย จากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมจำนวน 49,321,430.91 บาท แก่โจทก์ ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับ อุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 83) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 86)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าพยานหลักฐาน ฟังได้ว่า โจทก์สมคบกับผู้อื่นฉ้อโกงจำเลย โดยอนุมัติสินเชื่อ ไปโดยทุจริต ยักยอกเอา ทรัพย์สินของจำเลยไปเป็นของตนเอง และผู้อื่น เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุ ดัง กล่าว จึงเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม โจทก์กระทำการฝ่าฝืนคำสั่ง อันชอบด้วย กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย เป็นกรณีร้ายแรงจำเลย ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย และจำเลยเลิกจ้าง ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า จึงไม่ต้อง จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าว ล่วงหน้าแก่โจทก์ โจทก์อุทธรณ์ว่าข้อเท็จจริง ฟังไม่ ได้ว่า โจทก์ได้อนุมัติสินเชื่อไปโดยทุจริต ยักยอกเอาทรัพย์สินของจำเลย ไปเป็นของ โจทก์หรือของผู้อื่น โจทก์มีสิทธิกลับเข้าทำงานใหม่ ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยและได้ รับค่าชดเชย สินจ้างแทนการ บอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ย จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อ เท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณา คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าพยานหลักฐาน ฟังได้ว่า โจทก์สมคบกับผู้อื่นฉ้อโกงจำเลย โดยอนุมัติสินเชื่อ ไปโดยทุจริต ยักยอกเอาทรัพย์สินของจำเลยไปเป็นของตนเอง และผู้อื่น เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุ ดังกล่าว จึงเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม โจทก์กระทำการฝ่าฝืนคำสั่ง อันชอบด้วยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย เป็นกรณีร้ายแรงจำเลย ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย และจำเลยเลิกจ้าง ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า จึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าว ล่วงหน้าแก่โจทก์ โจทก์อุทธรณ์ว่าข้อเท็จจริง ฟังไม่ได้ว่า โจทก์ได้อนุมัติสินเชื่อไปโดยทุจริต ยักยอกเอาทรัพย์สินของจำเลย ไปเป็นของโจทก์หรือของผู้อื่น โจทก์มีสิทธิกลับเข้าทำงานใหม่ ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยและได้รับค่าชดเชย สินจ้างแทนการ บอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ย จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชลอ ทองแย้ม-พรชัย สมรรถเวช-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ